

(อม.๓๔)

คำพิพากษา



คดีหมายเลขดำที่ อม. ๓๔/๒๕๖๓

คดีหมายเลขแดงที่ อม. ๔๒/๒๕๖๔

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์

ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

วันที่ ๑๗ เดือน กันยายน พุทธศักราช ๒๕๖๔

ระหว่าง { คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ร้อง
นายสมเกียรติ รัตนานุสนธิ์ ผู้ถูกกล่าวหา

เรื่อง การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน

ผู้ร้องยื่นคำร้องและแก้ไขคำร้องขอให้วินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรี ตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี จงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้น กรณีพ้นจากตำแหน่ง (วาระที่ ๒) และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) โดยไม่แสดงรายการทรัพย์สินห้องชุด เลขที่ ๑/๘๑๙ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของคู่สมรส ขอให้พ้นจากตำแหน่ง และเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้ถูกกล่าวหา กับลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๘๑, ๑๑๔ วรรคสอง (๑), ๑๖๗ ผู้ถูกกล่าวหาให้การปฏิเสธ

พิเคราะห์คำร้อง คำให้การ พยานหลักฐานตามทางไต่สวนของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง และคำแถลงปิดคดีของผู้ถูกกล่าวหาแล้ว ข้อเท็จจริงเบื้องต้นที่คู่ความไม่ได้เถียงกันรับฟังได้ว่า ผู้ถูกกล่าวหาได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี (วาระที่ ๒) เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พ้นจากตำแหน่งเมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ (วาระที่ ๓) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ และดำรงตำแหน่งเรื่อยมาจนถึงวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ซึ่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ ผู้ถูกกล่าวหาจึงเป็นรองผู้บริหารท้องถิ่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีหน้าที่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน และเอกสารประกอบของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะตามที่มีอยู่จริงกรณีเข้ารับตำแหน่ง และพ้นจากตำแหน่ง ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๑๐๒ (๙) และมาตรา ๑๐๕ ประกอบประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง กำหนดตำแหน่งของผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา ๑๐๒ (๙) พ.ศ. ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ (วาระที่ ๒) ตามเอกสารหมายเลข ร.๗ และเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องกรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ (วาระที่ ๓) ตามเอกสารหมายเลข ร.๘ โดยการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งสองกรณีดังกล่าว ผู้ถูกกล่าวหาไม่แสดงรายการทรัพย์สินห้องชุด เลขที่ ๑/๘๑๙ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของ นางวรรณพนิช รัตนานุสนธิ์ คู่สมรส ผู้ร้องมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงและให้ผู้ถูกกล่าวหาดำเนินการยื่นเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ต่อมาวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาหนังสือชี้แจงว่า ได้ขายห้องชุดดังกล่าวให้ นายโกเมศ จิตประวัติ โดยการโอนลอยแล้ว ผู้ร้องแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหาแล้วและยื่นคำร้องเป็นคดีนี้ ศาลรับคำร้องวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ โดยไม่มีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ผู้ถูกกล่าวหาจึงหยุดปฏิบัติหน้าที่นับแต่วันดังกล่าว จนกว่าจะมีคำพิพากษาตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง

มีปัญหาดังกล่าวต้องวินิจฉัยประการแรกว่า การไต่สวนของผู้ร้องขอด้วยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐ และการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ หรือไม่ ผู้ถูกกล่าวหาให้การว่า การแจ้งข้อกล่าวหาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และให้ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันเดียวกัน การนำหนังสือชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนมีการแจ้งข้อกล่าวหามารับฟังเป็นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาไม่ถูกต้อง ตามระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๙ วรรคสาม นั้น เห็นว่า ทางไต่สวนได้ความจาก นางชลวานา มะกะ เจ้าพนักงานตรวจสอบทรัพย์สินชำนาญการ พยานผู้ร้องว่า จากการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา กรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ ครั้งที่ ๒ และกรณีเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว ครั้งที่ ๓ นั้น มีการยื่นเอกสารประกอบไม่ครบถ้วน เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี มีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงโดยให้ผู้ถูกกล่าวหายื่นเอกสารประกอบให้ถูกต้อง ผู้ถูกกล่าวหาหนังสือชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ความว่า การที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้แนบสำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑/๘๑๙ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นั้น เนื่องจาก นางวรรณทนิย์ ชายห้องชุดดังกล่าวให้แก่ นายโกเมศ จิตประวัติ ในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยการโอนลอยไปนานแล้ว โดยให้โฉนดตัวจริงไปทั้งหมด ต่อมา นางชลวานา จัดทำรายงานผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาเสนอต่อผู้ร้อง และผู้ร้องมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ ว่าการที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการซื้อขายกันจริงและให้ดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกกล่าวหา นางชลวานา มีหนังสือแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อกล่าวหาในวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ แต่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบข้อหาในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พยานจัดทำบันทึกแจ้งข้อกล่าวหากรณีงใจยื่นเท็จ/ปกปิดตามเอกสารหมาย ร.๑๔ แจ้งข้อเท็จจริง บทบัญญัติที่เป็นความผิด และบทกำหนดโทษ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบว่าผู้ถูกกล่าวหาสิทธิชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาโดยทำเป็นหนังสือหรือชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาด้วยวาจาก็ได้ และมีสิทธินำทนายความหรือบุคคลที่ไว้วางใจไม่เกิน ๓ คน เข้าฟังการชี้แจงหรือให้ปากคำของผู้ถูกกล่าวหาได้ และในการนำสืบแก้ข้อกล่าวหาจะอ้างพยานบุคคล

หรือนำพยานหลักฐานมาเอง หรือจะอ้างพยานหลักฐานโดยขอให้ผู้ร้องมีคำสั่งเรียกพยานหลักฐานนั้นก็ได้ ซึ่งถ้อยคำหรือคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาของผู้ถูกกล่าวหาอาจใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันผู้ถูกกล่าวหาในการพิจารณาของศาลได้ ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีสิทธิที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาและนำสืบแก้ข้อกล่าวหาภายในเวลาอันควรแต่อย่างช้าไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา.. โดยผู้ถูกกล่าวหาลงนามรับทราบข้อกล่าวหาในบันทึกการแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว นางชลวนา สอบถามผู้ถูกกล่าวหาว่าจะชี้แจงเพิ่มเติมหรือจะอ้างหนังสือชี้แจงฉบับเดิม ผู้ถูกกล่าวหาขออ้างหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ได้ยื่นไว้เป็นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในคดีนี้ และตามรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๖ ปรากฏข้อเท็จจริงตรงกันว่าผู้ถูกกล่าวหาขอถือเอาหนังสือชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นการแก้ข้อกล่าวหา เมื่อพิจารณาจากข้อนำสืบตามทางไต่สวนของผู้ถูกกล่าวหายังคงกล่าวอ้างข้อเท็จจริงเดียวกันว่า นางวรรณทนีฯ ขายห้องชุดดังกล่าวให้แก่ นายโกเมศ จิตประวัติ ในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ด้วยการโอนลอยไปนานแล้ว โดยให้โฉนดตัวจริงไปทั้งหมด ดังนั้น นับแต่วันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ที่ผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงถึงวันที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาจึงไม่มีข้อเท็จจริงใดเพิ่มเติม การที่ผู้ร้องยืนยันมาในคำร้องและ นางชลวนา เบิกความในชั้นไต่สวนของศาลว่า ในวันแจ้งข้อกล่าวหาเมื่อวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาแจ้งว่ามีความประสงค์จะใช้หนังสือชี้แจงฉบับลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นการแก้ข้อกล่าวหาจึงมีน้ำหนักและน่าเชื่อว่ามีได้เป็นการกระทำของ นางชลวนา โดยพลการ แต่เป็นความประสงค์ของผู้ถูกกล่าวหาเองในขณะนั้น เพราะไม่มีข้อเท็จจริงในรายละเอียดที่ขัดกับข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหา ดังนั้น การบันทึกว่ามีการแจ้งข้อกล่าวหาและบันทึกว่าผู้ถูกกล่าวหาประสงค์ที่จะชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาในวันเดียวกัน จึงเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาและมีการรับฟังคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาแล้ว จึงขอด้วยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓๗ วรรคหนึ่ง ข้อ ๓๙ วรรคสาม ส่วนที่ผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่า การที่เจ้าพนักงานผู้รับผิดชอบไม่นำหลักฐานในการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดตามหนังสือฉบับลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ มาบันทึกลงในรายงานผลการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเพื่อเสนอต่อผู้ร้องมติของผู้ร้องจึงไม่ขอด้วยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดีที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๒ (๔) (๕) โดยระเบียบข้อนี้กำหนดว่า ให้ผู้ตรวจสอบทรัพย์สิน

จัดทำสำนวนคดีโดยพิเคราะห์ซึ่งน้ำหนักพยานหลักฐานทั้งปวง จากข้อกล่าวหา คำแก้ข้อกล่าวหา ข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องแล้วพิจารณาว่า ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ได้กระทำการอันเป็นมูลความผิดตามข้อกล่าวหาหรือไม่ อย่างไร พร้อมด้วยเหตุผลในการพิจารณาความเห็น และพยานหลักฐานประกอบคำวินิจฉัย รวมทั้งบทบัญญัติของกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเสนอ คณะกรรมการ ป.ป.ช. พิจารณา สำนวนคดีให้เป็นไปตามแบบที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยมีสาระสำคัญดังต่อไปนี้ .. (๔) ข้อกล่าวหา พฤติการณ์ในการกระทำความผิด และคำแก้ข้อกล่าวหา (๕) สรุปข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ได้จากการตรวจสอบ เห็นว่า เมื่อพิจารณาเอกสาร การสรุปสำนวนคดีหมายเลข ร.๑๑ ฉบับลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แม้จะมีขึ้นก่อนที่ผู้ถูกกล่าวหา จะดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ นายอุดม จิตประวัติ แต่ปรากฏว่าผู้ร้องได้รับเอกสาร การโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพิ่มเติมจากผู้ถูกกล่าวหาเมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๖ และ นายวราพงศ์ อินตะโมงค์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดปัตตานี ได้แจ้งให้ นางชลวานา ทราบ ผู้ร้องมีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๒๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ ผู้ถูกกล่าวหาโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เป็นเวลาเกือบหนึ่งปี น่าเชื่อว่าการพิจารณาบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหา ผู้ร้องมีเอกสารการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้ว จึงฟังได้ว่าพยานหลักฐานที่ผู้ร้องนำมาตรวจสอบยังไม่สิ้นสุดคว่ำมีการโอนลอยกรรมสิทธิ์ในห้องชุดเท่านั้น แต่เมื่อการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดด้วยการจดทะเบียนเกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ภายหลังจากที่ ผู้ถูกกล่าวหา มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินแล้ว การรับฟังพยานหลักฐานของผู้ร้องแล้วเห็นชอบ ให้เสนอเรื่องให้ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวินิจฉัยว่า ผู้ถูกกล่าวหา จงใจยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินนั้นกรณีพ้นจากตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ (วาระที่ ๒) เมื่อวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และกรณีเข้ารับตำแหน่ง (วาระที่ ๓) เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ จึงชอบด้วยระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม การทุจริตแห่งชาติว่าด้วยการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าพนักงานของรัฐและการดำเนินคดี ที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชี พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๒ วรรคหนึ่ง และข้อ ๔๒ (๔) (๕) ข้อต่อสู้ของผู้ถูกกล่าวหา ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาดังกล่าวต้องวินิจฉัยประการต่อไปว่า การไม่แสดงรายการทรัพย์สินห้องชุด เลขที่ ๑/๘๑๙ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มูลค่า ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของ นางวรรณทนี้อยู่ในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งสองกรณี เป็นการจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือไม่ นางชวัลนา พยานผู้ร้องเบิกความว่า พยานตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ถูกกล่าวหาที่ยื่นต่อผู้ร้อง ปรากฏว่า ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้แสดงรายการทรัพย์สินห้องชุดดังกล่าว จึงมีหนังสือขอทราบข้อเท็จจริงและให้ดำเนินการยื่นเอกสารประกอบให้ถูกต้องเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาไม่มีหนังสือชี้แจงเมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ว่าขายห้องชุดให้กับ นายโกเมศ จิตประวัติ โดยการโอนลอยเมื่อผู้ถูกกล่าวหาได้มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ถูกต้องตามกฎหมาย จึงเชื่อว่ามีได้มีการซื้อขายห้องชุดดังกล่าวจริง และแจ้งข้อกล่าวหากับผู้ถูกกล่าวหาฐานจงใจยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สิน ส่วนผู้ถูกกล่าวหาและผู้ถูกกล่าวหาและ นางวรรณทนี้อยู่เบิกความในทำนองเดียวกันว่าผู้ถูกกล่าวหาดำรงตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่หลายวาระตั้งแต่ปี ๒๕๕๔ จนถึงปัจจุบัน โดยยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มีรายการทรัพย์สินเป็นเงินฝากของผู้ถูกกล่าวหา ๕ บัญชี เงินฝากของนางวรรณทนี้อยู่ ๒๐ บัญชี เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหา ๑ รายการ เงินให้กู้ยืมของผู้ถูกกล่าวหา ๒ รายการ ที่ดินของผู้ถูกกล่าวหา ๑ แปลง ที่ดินของ นางวรรณทนี้อยู่ ๒๕ แปลง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของนางวรรณทนี้อยู่ ๑๘ หลัง ยานพาหนะของ นางวรรณทนี้อยู่ ๑๐ คัน สิทธิและสัมปทานของผู้ถูกกล่าวหา ๓ รายการ สิทธิและสัมปทานของ นางวรรณทนี้อยู่ ๗ รายการ รวมเป็นทรัพย์สิน ๙๒ รายการ มูลค่า ๒๐๖,๖๕๑,๓๖๓.๗๑ บาท ไม่มีหนี้สิน ตามเอกสารหมายเลข ค.๑ และเมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ผู้ถูกกล่าวหายื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน มีรายการทรัพย์สินเป็นเงินฝากของผู้ถูกกล่าวหา ๕ บัญชี เงินฝากของ นางวรรณทนี้อยู่ ๒๐ บัญชี เงินลงทุนของผู้ถูกกล่าวหา ๑ รายการ เงินลงทุนของนางวรรณทนี้อยู่ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เงินให้กู้ยืมของผู้ถูกกล่าวหา ๒ รายการ ที่ดินของผู้ถูกกล่าวหา ๑ แปลง ที่ดินของ นางวรรณทนี้อยู่ ๒๕ แปลง โรงเรือนและสิ่งปลูกสร้างของ นางวรรณทนี้อยู่ ๑๘ หลัง

ยานพาหนะของ นางวรรณทนี ๑๐ คัน สิทธิและสัมปทานของผู้ถูกกล่าวหา ๓ รายการ สิทธิและสัมปทานของ นางวรรณทนี ๘ รายการ รวมเป็นทรัพย์สิน ๒๒๖,๑๘๓,๔๕๐.๔๙ บาท ไม่มีหนี้สิน ตามเอกสารหมายเลข ค.๒ โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นจากครั้งที่ยื่นเมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ คือ เงินลงทุน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสิทธิและสัมปทาน ๑ รายการ ๓๒๕,๗๓๓ บาท รวมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ๒๐,๓๒๕,๗๓๓ บาท ส่วนห้องชุดเลขที่ ๑/๘๑๙ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นางวรรณทนี ซื้อจาก นางขวัญญา จราจร เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ และขายห้องชุดดังกล่าวให้นายโกเมศ ในราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยตกลงกันว่า นายโกเมศ จะเป็นผู้ไปดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่สำนักงานที่ดินเอง นางวรรณทนี จึงลงชื่อในหนังสือมอบอำนาจ พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านและหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดมอบให้นายโกเมศ ไว้เพื่อใช้ในการโอน และมีได้แจ้งรายการห้องชุดในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน ประมาณเดือนเมษายน ๒๕๖๕ นางชัลลวนา แจ้งผู้ถูกกล่าวหาว่าไม่ได้แสดงรายการห้องชุดเลขที่ ๑/๘๑๙ ผู้ถูกกล่าวหาสอบถามไปยัง นายโกเมศ และได้รับแจ้งว่า นายโกเมศ ทำเอกสารสูญหายทั้งหมด จึงไม่ได้ไปโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้เป็นของ นายโกเมศ เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นางวรรณทนี ไปลงบันทึกประจำวันรับแจ้งเอกสารหายกับพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อขอออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดที่สูญหายที่สำนักงานที่ดิน ตามรายงานประจำวันรับแจ้งเอกสารหายและประกาศสำนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ เอกสารหมายเลข ค.๑๐ แผ่นที่ ๒ ถึงแผ่นที่ ๑๓ ต่อมาวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕ เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสงขลา สาขาหาดใหญ่ ออกใบแทนหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเลขที่ ๑/๘๑๙ ได้นัดหมายให้ นายโกเมศ มาดำเนินการรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด แต่ นายโกเมศ แจ้งว่าให้โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ นายอุดม จิตประวัติดาของ นายโกเมศ แทน และในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ นายอุดม ทั้งนี้ ผู้ถูกกล่าวหาติดต่อประสานงานกับ นางชัลลวนา ทางแอปพลิเคชันไลน์ โดยตลอดตามเอกสารหมายเลข ค.๑๒ ดังนั้น ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้แจ้งยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ และมีพฤติการณ์อันควรเชื่อได้ว่ามีเจตนาไม่แสดงที่มาแห่งทรัพย์สินหรือหนี้สินตามที่ผู้ร้องกล่าวหา องค์คณะผู้พิพากษาเสียงข้างมาก เห็นว่า เมื่อพิจารณารายการทรัพย์สินและหนี้สินที่ผู้ถูกกล่าวหา

แสดงในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ (วาระที่ ๒) มีทรัพย์สิน ๙๒ รายการ มูลค่า ๒๐๖,๖๕๑,๓๖๓.๗๑ บาท ไม่มีหนี้สิน ตามเอกสารหมายเลข ค.๑ และกรณีเข้ารับตำแหน่งรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ (วาระที่ ๓) มีมูลค่าทรัพย์สิน รวม ๒๒๖,๑๘๓,๔๕๐.๔๙ บาท ไม่มีหนี้สิน โดยมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้น จำนวน ๒ รายการ คือ เงินลงทุน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และสิทธิและสัมปทาน ๑ รายการ ๓๒๕,๗๓๓ บาท ตามเอกสารหมายเลข ค.๒ รวมทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น ๒๐,๓๒๕,๗๓๓ บาท โดยห้องชุดที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้แสดงในบัญชีแสดงรายการ ทรัพย์สินและหนี้สินมีราคา ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท เมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้ยื่นต่อผู้ร้องแล้ว มีมูลค่าไม่ถึงร้อยละหนึ่งนับได้ว่ามีมูลค่าเล็กน้อย และผู้ถูกกล่าวหาชี้แจงมาโดยตลอดว่าห้องชุดดังกล่าว นางวรรณทนีฯ ขายให้ นายโกเมศ มาตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ โดยผู้ซื้อชำระราคาเป็นเงินสด ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท แม้ผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้โอนกรรมสิทธิ์ให้ถูกต้องในทันทีจะเป็นข้อพิรุธว่ามีการซื้อขายห้องชุดดังกล่าว กันจริงหรือไม่ แต่เมื่อ นายอุดม บิดาของ นายโกเมศ เบิกความยืนยันว่ารู้จักผู้ถูกกล่าวหา มานานประมาณ ๔๐ ปี เพราะเป็นคนตำบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี ด้วยกัน และผู้ถูกกล่าวหา เป็นรองนายกเทศมนตรีตำบลนาประดู่ มานานประมาณ ๑๐ ปี ผู้ถูกกล่าวหากับ นายโกเมศ ย่อมรู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี น่าเชื่อว่าเหตุที่ผู้ถูกกล่าวหาและ นางวรรณทนีฯ ยินยอมให้ นายโกเมศ ไปดำเนินการโอนห้องชุดเองนั้นเพื่อสะดวกในการซื้อขาย ประกอบกับความคุ้นเคยว่าเป็นคนในตำบลนาประดู่ จังหวัดปัตตานี และรู้จักครอบครัวของ นายโกเมศ มานานแล้ว แม้ผู้ถูกกล่าวหา นางวรรณทนีฯ นายอุดม และ นายโกเมศ จะเบิกความถึงรายละเอียดในการซื้อขายห้องชุดแตกต่างกันบ้าง แต่ข้อแตกต่างดังกล่าวไม่เป็นพิรุธถึงขนาดทำให้รับฟังได้ว่าไม่มีการซื้อขายห้องชุดกันจริง ทั้งเหตุการณ์ผ่านมานานแล้ว พยานอาจจำข้อเท็จจริงคลาดเคลื่อนไปบ้าง นอกจากนี้ นางสาวปณิดา บัวทอง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดพลัส คอนโดมิเนียม หาดใหญ่ ๑ พยานซึ่งเป็นคนกลางไม่มีส่วน ได้เสียใด ๆ เบิกความยืนยันว่า นายโกเมศ เป็นผู้จ่ายเงินค่าส่วนกลางอาคารชุด ๒ ปี ค่าน้ำประปา ค่าเบี้ยปรับ และค่าประกันภัยอาคาร ตามใบแจ้งหนี้และหลักฐานการชำระเงินเอกสารหมายเลข ค.๑๑ แผ่นที่ ๑๔๖, แผ่นที่ ๑๕๐ ถึงแผ่นที่ ๑๕๒, แผ่นที่ ๑๗๘ และแผ่นที่ ๑๗๙ สอดคล้องกับคำเบิกความ ของผู้ถูกกล่าวหาว่า นางวรรณทนีฯ ขายห้องชุดให้ นายโกเมศ ไปตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ หาก นายโกเมศ ไม่ได้ซื้อห้องชุดดังกล่าวจริงก็ไม่มีเหตุผลที่ นายโกเมศ จะต้องโอนเงินจ่ายค่าส่วนกลางให้แก่นิติบุคคล

อาคารชุดดังกล่าว นอกจากนี้ ทางไต่สวนไม่ปรากฏหลักฐานว่าระหว่างปี ๒๕๖๒ ถึงปี ๒๕๖๕ ผู้ถูกกล่าวหาและ นางวรรณพินัย ได้ใช้ประโยชน์ในห้องชุดดังกล่าวหรือชำระค่าส่วนกลาง ทั้งเมื่อผู้ถูกกล่าวหาทราบจาก นางชลวานา ว่า นายโกเมศ ยังมีได้ออนกรรมสิทธิ์ห้องชุดให้ถูกต้อง ผู้ถูกกล่าวหาติดต่อสอบถามไปยัง นายโกเมศ และดำเนินการจนกระทั่งจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในภายหลัง โดยผู้ถูกกล่าวหาติดต่อประสานงานและแจ้งข้อมูลความคืบหน้าให้ นางชลวานา ทราบโดยตลอด ตามเอกสารหมายเลข ค.๑๒ พฤติการณ์ดังกล่าวเชื่อว่าผู้ถูกกล่าวหาได้ตั้งใจยื่นบัญชี แสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อผู้ร้องด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ พยานหลักฐานที่ได้ความจากการไต่สวนยังไม่มีน้ำหนักให้รับฟังลงโทษผู้ถูกกล่าวหาได้

พิพากษายกคำร้อง

นายไชยยศ วรรณทัศน์ศิริ

นายสถาพร วงศ์ตระกูลรักษา

นายวิเชียร อภิรัตน์มนตรี

นายประทีป เหมือนเตย

นายไชยวัฒน์ ไกรวิชัยพงศ์

นายสุทธิ จันทรสุทธิ

นายณวัฒน์ กลิ่นรัตน์

นายโชติวัฒน์ เหลืองประเสริฐ

นายชัยเจริญ ดุษฎีพร